Khi nghiên cứu hồ sơ, anh (chị) được biết nạn nhân Lê Thị Thơm chưa được giám định nguyên nhân chết. Tuy nhiên các bị can đều thừa nhận nạn nhân chết là do 2 bị can trực tiếp giết.

Câu hỏi 7 (1 điểm): Theo anh (chị), trong trường hợp này có cần thiết phải tiến hành giám định không? Nếu không, vì sao? Nếu có thì anh (chị) kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền như thế nào?

Tình tiết bổ sung

Lâm Quốc Trung và Nguyễn Đình Hoà bị đưa ra xét xử về cả 2 tội: Hiếp dâm và Giết người.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Nêu những vấn đề anh (chị) thấy cần phải hỏi Lâm Quốc Trung và Nguyễn Đình Hoà tại phiên toà sơ thẩm?

Câu hỏi 9 (1 điểm): Lâm Quốc Trung có thể bị truy tố về những tình tiết tăng nặng định khung nào trong các tình tiết điều khoản sau đây:

+ Điểm b, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm g, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm n, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm o, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm q, khoản 1, Điều 93 BLHS
+ Điểm a, khoản 2 Điều 111 BLHS
+ Điểm c, khoản 3, Điều 111 BLHS

Câu hỏi 10 (1.5 điểm): Hãy viết nội dung bào chữa (dưới dạng đề cương chi tiết) để bào chữa cho bị cáo Lâm Quốc Trung trong trường hợp bị truy tố về tất cả tình tiết tăng nặng trên.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

MÃ SỐ ĐỀ THI

LSHS/TN – 12/240

Câu 1: Nhận xét về Quyết định truy tố: Nhất trí.

(Chú ý: đề này lung tung quá, chưa thấy khởi tố gì đã nhảy vào truy tố, không biết có gài bẩy không nữa).

- Về tội hiếp dâm: Điều 111 BLHS:

+ Đối với Hòa: Giao cấu trái ý muốn của Trâm >>> hiếp dâm.

+ Đối với Trung: Đồng phạm hiếp dâm. Vai trò: xúi giục.

- Về tội giết người: Trung và Hòa cùng nhau giết Trâm.

Ý kiến :Đồng ý với truy tố của VKS

- Trung và Hòa phạm tội giết người theo điều 93 khoản 2 BLHS

- Hòa phạm tội hiếp dâm theo điều 111- khoản 1 BLHS vì dùng vũ lực giao cấu với Trâm trái ý muốn của chị.